



ZLECENIE TRANSPORTOWE
NR 5733/UNIWEG/2026

Data wystawienia: 07.05.2026

Zleceniodawca:

Zleceniobiorca:

UNIWEG SP. Z O.O.
PIEKARY 19 LOK. 404
61-823 POZNAŃ
VAT ID: 5391511901
Jan Kozłowski
0048 502 913 759
OFFICE@UNIWEG.COM

Leo-Trans Maciej Lew sp. k.
Powstańców Wielkopolskich 2a
PL 56-300 Milicz
VAT ID: 9161394799
Pan Artur Wojciechowski
artur.w@leo-trans.pl

UWAGA, adres korespondencyjny:

UNIWEG, CZERNAKOWSKA 87A, LOBBY A, 00-718 WARSZAWA

Numer rejestracyjny pojazdu: **DW5VA16**
Wym. sam.: **BOX OR TAUTLINER**

Kierowca: **MIŁOSZ KRZĄSTEK** Tel.: 571-600-736

Dane dotyczące za-/wyładunku oraz towaru:

1. ZAŁADUNEK:

Data: 07-05-2026 w godz. 08:00 - 15:00

Miejsce: **BLG**

Axel-Beckord-Straße 2
DE 99880 HORSEL

Ilość: 12,00 szt.

Waga: 1,00 T

Uwagi: 12 PALET

PROSZE BEZPIECZNE PARKINGI W RAZIE POTRZEBY

2. WYŁADUNEK:

Data: 08-05-2026 w godz. 07:00 - 10:00

Miejsce: **OUTLET CITY AG / PVS SCHENK GMBH**

WALTER TRON STRASSE 5
DE 97437 HASSFURT

Ilość: -12,00 szt.

Waga: -1,00 T

Uwagi: PROSZE ZDJECIE CMR

NAZWA TOWARU:

Waga: 1,00 T Ilość: 12,00 Opakowanie: SZTUKA

Fracht netto: **500,00 EUR (ALL IN)**

Fakturę proszę wystawić w walucie **EUR** i **PLN**

Forma płatności **PRZELEW** w terminie **60** dni od daty doręczenia Zleceniodawcy na jego adres korespondencyjny wskazany w Zleceniu komplet oryginałów (wersja papierowa) wymaganych dokumentów przewozowych i dokumentów towarzyszących przesyłce.

Wymogi fakturowania w KSeF (dotyczy Zleceniobiorców krajowych objętych obowiązkiem)

W przypadku Zleceniobiorców krajowych objętych obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), prawidłowe wystawienie faktury wymaga uzupełnienia pola **DodatkowyOpis** zgodnie z poniższymi zasadami:

- należy przekazać referencję w formie pary:
 - Klucz:** F
 - Wartość:** 5733/UNIWEG/2026
- każda referencja (tj. każde zlecenie) powinna być wskazana **w osobnym wierszu**.

Brak wymaganych danych lub ich nieprawidłowe uzupełnienie może skutkować odrzuceniem faktury lub opóźnieniem w jej przetwarzaniu.

OFERUJEMY NATYCHMIASTOWĄ PŁATNOŚĆ „SKONTO”

- 7% 1 dzień od dnia otrzymania faktury wraz kompletem oryginalnych dokumentów przewozowych
- 3 % 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz kompletem oryginalnych dokumentów przewozowych

Koniecznym do uzyskania rabatu jest:

- na fakturze należy wyrazić kwotę przed rabatem i po rabacie. Ponadto należy wpisać wysokość udzielonego rabatu.
- dostarczyć Zleceniodawcy poprawnie wystawioną fakturę wraz z kompletem oryginałów dokumentów przewozowych wymienionych w punkcie 9 nie później niż w terminie 14 dni od daty rozładunku.

KONTAKT:

- w sprawie płatności: od 08:00 do 12:00 tel. 0048 882 550 723, po 12:00 email: platnosci@uniweg.com

WARUNKI ZLECENIA

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Zlecenie może być przyjęte przez Zleceniobiorcę jedynie bez zastrzeżeń. Przystępując do realizacji niniejszego zlecenia (np. wysyłając Zleceniodawcy e-mailem numery rejestracyjne pojazdu realizującego przewóz) Zleceniobiorca akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki zlecenia i zobowiązuje się je stosować.
 2. W przypadku braku jednoznacznej odmowy przyjęcia zlecenia transportowego, w szczególności poprzez przekreślenie zlecenia z umieszczeniem informacji „ANULACJA” i wysłanie skanu takiego przekreślonego zlecenia e-mailem do Spedytora zlecającego w ciągu 30 minut od momentu otrzymania zlecenia przyjmuje się, że została zawarta umowa przewozu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. Podobnie przystąpienie do realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcę (np. poprzez wysłanie Zleceniodawcy e-mailem numerów rejestracyjnych pojazdu realizującego przewóz czy skanu polisy) jest traktowane jako zawarcie umowy przewozu na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
 3. Zleceniobiorca (Przewoźnik) jest zobowiązany do podstawienia na załadunek samochodu sprawnego technicznie, odpowiedniego rodzaju (przystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru), ze szczerłą przestrzenią ładunkową, czystego, suchego i wolnego od zapachów. Ponadto, w trakcie wykonywania zlecenia ciągnik i naczepa muszą znajdować się w dobrym stanie technicznym, z potwierdzeniem wykonania obowiązkowego badania technicznego oraz posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku transportu towarów szybko psujących się Zleceniobiorca zobowiązany jest podstawić samochód posiadający świadectwa ATP oraz wyposażony w termograf z możliwością wydruku. Kierowca musi być wyposażony w: kask, ubranie ochronne, rękawice, kamizelkę odblaskową, okulary ochronne oraz buty z metalowym czubkiem, telefon komórkowy typu smartfon z możliwością instalowania aplikacji i wysyłania MMS. Ponadto Zleceniobiorca zapewnia, że pojazd o DMC do 3,5t wyposażony jest w pasy ściągające min. 6 szt. (wytrzymałość min. 500 daN), natomiast pojazd o DMC powyżej 3,5t, będzie wyposażony w narożniki, kątowniki, komplet mat antypoślizgowych na całą powierzchnię ładunkową o grubości min. 8mm, linkę celną oraz min. 16 szt. pasów ściągających (wytrzymałość min. 500 daN), a w przypadku zabudowy kurtynowej w minimum 32 szt. desek aluminiowych. Podstawienie auta bez wymaganego wyposażenia, niesprawnego, zanieczyszczonego lub niespełniającego któregośkolwiek z innych jeszcze wymogów, o których mowa wyżej, skutkuje nałożeniem kary umownej na Zleceniobiorcę w wysokości 200 EUR za każdy przypadek niespełnienia wymogów, niezależnie od odpowiedzialności Zleceniobiorcy za opóźnienie lub niepodstawienie pojazdu w razie odmowy lub opóźnienia załadunku wskutek niewłaściwego stanu naczepy lub ciągnika lub braku wymaganych materiałów (w tym zabezpieczeń).
 4. Mając na względzie wymagania Klientów Zleceniodawcy w zakresie utrzymywania stałego kontaktu w sprawie statusu realizacji przewozów oraz niezwłocznego informowania o przeszkodach i zagrożeniach dotyczących niedochowania terminu przewozu, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód lub opóźnień w toku realizacji zlecenia Zleceniobiorca poinformuje niezwłocznie o tym fakcie Zleceniodawcę (nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia przeszkód lub opóźnień) i zastosuje się do wydanych przez niego instrukcji. W razie niepoinformowania Zleceniodawcy w terminie o tych przeszkodach lub opóźnieniach lub w przypadku niezastosowania się Zleceniobiorcy do instrukcji Zleceniodawcy, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 150 EUR za każdą godzinę opóźnienia w przekazaniu informacji lub za każdą godzinę opóźnienia w zastosowaniu się do instrukcji.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany na każde żądanie Zleceniodawcy udzielić informacji o pozycji i stanie realizacji usługi transportowej. Nieudzielenie informacji w czasie 30 min od żądania skutkować będzie nałożeniem kary w wysokości 100 EUR za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w udzieleniu informacji.
 6. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozmieszczenie oraz zabezpieczenie ładunku na pojeździe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (mając na względzie m.in. dopuszczalne naciski osi, jak i bezpieczeństwo ładunku oraz jazdy), z uwzględnieniem warunków określonych w zleceniu lub instrukcji wydanych przez załadowcę, o ile są zgodne z ww. przepisami. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do realizacji przewozu pojazdem, który spełnia wymogi prawa i w którym znajduje się niezbędne wyposażenie celem wykonania przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku naruszenia ww. obowiązku Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 200 EUR za każdy przypadek naruszenia, niezależnie od odpowiedzialności Zleceniobiorcy za opóźnienie lub niepodstawienie pojazdu w razie odmowy lub opóźnienia załadunku/rozładunku.
 7. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada ważne i niezbędne do wykonywania transportu, a wymagane przepisami prawa licencje, koncesje, zezwolenia i/lub inne dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie drogowego przewozu towarów i realizacji danego przewozu objętego niniejszymi warunkami. Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę wskutek braku aktualnych dokumentów, przy czym brak aktualnych dokumentów będzie traktowany jako rażące naruszenie warunków umowy przewozu towarów.
 8. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada ważne przez cały okres świadczenia usługi przewozu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego z pełnym zakresem ubezpieczenia (przez co rozumie się brak wyłączeń szkód polegających na kradzieży i rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących ochrony dla wybranego rodzaju przewożonego mienia), obejmujące zakres terytorialny wykonywanego przewozu wraz z sumą gwarancyjną na zdarzenie nie mniejszą niż górna granica odpowiedzialności za szkodę, określona zgodnie z art. 65-70 i 80-87 Prawa przewozowego i/lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR i/lub przepisami właściwego prawa mającymi zastosowanie do danego przewozu.
 9. Niezwłocznie po przyjęciu zlecenia, nie później niż w ciągu 1 godziny od przyjęcia zlecenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest przesłać Zleceniodawcy e-mailem skan polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia należnej składki oraz skan licencji transportowej, chyba że dokumenty te zostały wcześniej przesłane Zleceniodawcy i są nadal aktualne. Zleceniobiorca zobowiązuje się pokryć szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę wskutek braku przesłania ww. dokumentów w terminie lub braku aktualnych dokumentów, przy czym brak aktualnych dokumentów będzie traktowany jako rażące naruszenie warunków zlecenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 300 EUR za każdy przypadek naruszenia obowiązków, o których mowa wyżej (np. nieprzesłanie w terminie potwierdzenia uiszczenia składki).
 10. Realizując zlecenie, Zleceniobiorca jest zobowiązany postępować odpowiednio do treści zawartej przez siebie umowy ubezpieczenia, w szczególności w odniesieniu do wymogów dotyczących miejsc parkowania (o ile z niniejszego zlecenia nie wynikają dalsze idące wymagania). W razie powstania szkody Zleceniobiorca ma obowiązek użyć wszelkich dostępnych środków w celu ratowania przewożonego towaru oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, a ponadto niezwłocznie powiadomić właściwe służby (np. Policję).
 11. Przeładunek i doładunek bez pisemnej zgody Zleceniodawcy jest zabroniony. Niezastosowanie się do zakazu skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości frachtu netto.
- ### WPISY DO LISTU PRZEWOZOWEGO I INNE WYMOGI DOT. DOKUMENTACJI
12. Zleceniobiorca przy przyjmowaniu towaru do przewozu zobowiązany jest do sprawdzenia danych z listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego dotyczących jakości towaru, jego ilości, wagi, cech, numerów oraz widocznego stanu przesyłki oraz jej opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zleceniobiorca zobowiązany jest wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego. Jeżeli Zleceniobiorca nie ma możliwości przeliczenia lub sprawdzenia stanu towaru przy załadunku, a także w przypadku zastrzeżeń Zleceniobiorcy co do jakości towaru, jego ilości lub sposobu opakowania, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia swoich zastrzeżeń na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego oraz do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy w formie dokumentowej (e-mail, sms). W takiej sytuacji Zleceniobiorca nie może odjechać z miejsca załadunku bez otrzymania instrukcji ze strony Zleceniodawcy, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności i wszelkich konsekwencji wynikających z wpisów (lub ich braku) i z naruszenia tego obowiązku, przy czym w razie odjechania przez Zleceniobiorcę z miejsca załadunku bez otrzymania instrukcji ze strony Zleceniodawcy, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 500 EUR za każde takie zdarzenie.
 13. Wszelkie zastrzeżenia Zleceniobiorcy co do jakości towaru, jego ilości, wagi, cech, numerów lub sposobu opakowania powinny być jasno i czytelnie opisane na wszystkich egzemplarzach listu przewozowego. Zleceniobiorca ponosi konsekwencje naruszenia obowiązku, w tym jeśli Zleceniodawca nie będzie w stanie skutecznie bronić się przed zapłatą odszkodowania z powodu naruszenia powyższego obowiązku przez Zleceniobiorcę.
 14. W przypadku braku adnotacji Zleceniobiorcy w liście przewozowym (w tym w egzemplarzu pozostawionym u nadawcy/załadowcy) przyjmuje się, że towar został przyjęty przez Zleceniobiorcę w stanie nienaruszonym, zgodnym z podanym w zleceniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy ilością załadowanego towaru a ilością wynikającą ze zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy, każdorazowo przed odjechaniem z miejsca załadunku. W przypadku braku informacji w tym zakresie Zleceniobiorca zostanie obciążony wszelkimi dodatkowymi kosztami związanymi z tym zaniechaniem, w tym dedykowanego przewozu niezaladowanej części towaru, także w sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania dotyczącego załadunku towaru w odpowiedniej ilości wynikającej ze zlecenia było następstwem okoliczności, za które Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku niepoinformowania Zleceniodawcy o rozbieżności pomiędzy ilością załadowanego towaru a ilością wynikającą ze zlecenia przed odjechaniem z miejsca załadunku, Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 500 EUR za każdy taki przypadek.
 15. Zleceniobiorca ma obowiązek odebrać z miejsca załadunku i rozładunku wymagane dokumenty przewozowe i dokumenty towarzyszące przesyłce, w szczególności list przewozowy CMR i/lub inny dokument spełniający funkcję listu przewozowego, oryginalną fakturę z pieczęcią i podpisem, WZ, Lieferschein, Bon de Livraison, kwit paletowy, DPL, czek, dokument SAD, wydruk z termografu w przypadku transportu z określoną temperaturą oraz w zależności od uzgodnionych warunków zlecenia transportowego odebrać lub otworzyć samemu dokument celny.
 16. W transportach z obowiązkiem zwrotu lub wymiany palet/gitterboxów na załadunku lub rozładunku Zleceniobiorca zobowiązany jest do potwierdzenia zwrotu lub wymiany palet/gitterboxów oryginalnym kwitem paletowym lub innym stosownym dokumentem (uzgodnionym uprzednio ze Zleceniodawcą). Brak zwrotu lub wymiany palet/gitterboxów w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi będzie skutkował naliczeniem kary umownej w wysokości 15 EUR za każdą paletę, która nie została zwrócona/wymieniona i 100 EUR za każdy gitterbox, który nie został zwrócony/wymieniony. Brak doręczenia Zleceniodawcy oryginalnego kwitu paletowego (lub jego odpowiednika uzgodnionego uprzednio ze Zleceniodawcą) potwierdzającego jednoznacznie zwrot lub wymianę palet/gitterboxów w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi będzie traktowany jako brak zwrotu lub wymiany palet/gitterboxów i skutkował będzie naliczeniem w/w kar.
 17. Zleceniobiorca ma obowiązek ustalić każdorazowo na miejscu załadunku, czy ma on obowiązek zwrócić lub wymienić palety/gitterboxy i w przypadku braku obowiązku zwrotu lub wymiany palet/gitterboxów Zleceniobiorca ma obowiązek odebrać oryginalny kwit paletowy lub inny stosowny dokument potwierdzający brak zwrotu lub wymiany palet/gitterboxów. Niedoręczenie dokumentów potwierdzających brak zwrotu lub wymiany palet/gitterboxów w terminie 21 dni od dnia wykonania usługi przewozu skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 15 EUR za paletę i 100 EUR za gitterbox.
 18. Podpisanie bez uwag przez kierowcę kwitu paletowego stanowi dowód, że otrzymał palety/gitterboxy w liczbie, rodzaju i stanie określonym w wymienionym dokumencie i nie zgłasza zastrzeżeń co do ich jakości.
 19. W przypadku transportów realizowanych z obowiązkiem zwrotu lub wymiany palet Zleceniobiorca zobowiązany jest do przyjmowania oraz zwrotu wyłącznie palet

pełnowartościowych, nieuszkodzonych i spełniających standardy jakości właściwe dla danego rodzaju palet (w szczególności palet EUR/EPAL). Zleceniobiorca zobowiązany jest do weryfikacji ilości oraz stanu technicznego palet w momencie ich odbioru. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jakości lub stanu palet powinny zostać zgłoszone przed ich przyjęciem oraz odnotowane w dokumencie paletowym lub dokumencie przewozowym. W przypadku zwrotu przez Zleceniobiorcę palet uszkodzonych, w szczególności palet niespełniających standardów jakościowych właściwych dla palet EUR/EPAL lub palet nienadających się do dalszego obrotu, Zleceniodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 15 EUR za każdą uszkodzoną paletę. Ocena stanu technicznego palet może zostać dokonana przez punkt paletowy lub podmiot współpracujący ze Zleceniodawcą w zakresie obsługi palet. W przypadku stwierdzenia przez taki podmiot uszkodzenia palet przyjętych od Zleceniobiorcy, uznaje się, że palety zostały zwrócone w stanie uszkodzonym, chyba że Zleceniobiorca wykaże, że uszkodzenie powstało po ich przekazaniu.

20. Strony zgodnie ustalają, że usługa transportowa objęta niniejszym zleceniem zostaje uznana za wykonaną z chwilą dostarczenia towaru do miejsca rozładunku wskazanego w zleceniu, co potwierdza data i podpis odbiorcy na dokumencie przewozowym (np. CMR lub innym dokumencie potwierdzającym dostawę). Odwóz pustego kontenera po rozładunku (podobnie jak palet czy gitterboxów) stanowi świadczenie akcesoryjne do usługi transportowej i nie wpływa na moment uznania usługi transportowej za wykonaną. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odbioru i odwozu pustego kontenera w terminie od 7 do maksymalnie 14 dni od daty dostawy towaru, o której mowa wyżej, chyba że Strony uzgodnią wyraźnie w zleceniu inny termin. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu obowiązku odwozu kontenera w terminie, o którym mowa powyżej, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej wartości kontenera, którego dotyczy obowiązek odwozu.

21. Zleceniobiorca ma obowiązek przesłania do Zleceniodawcy czytelnych skanów dokumentów wymienionych w punkcie 15 niniejszych warunków zlecenia w przeciągu 24h od daty rozładunku. Skany należy wysłać na adres email Spedytora zlecającego w tytule emaila podając pełny numer zlecenia. Niedoręczenie w terminie skanów wszelkich dokumentów wymienionych w punkcie 15 warunków zlecenia skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 25 EUR. Skany dokumentów muszą być kompletne i czytelne.

22. Zleceniobiorca zobowiązuje się wystawić fakturę papierową (dotyczy Zleceniobiorców zagranicznych) lub ustrukturyzowaną dokumentującą wykonanie usługi za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktury (KSeF) (dotyczy Zleceniobiorców krajowych) oraz doręczyć Zleceniodawcy na jego adres korespondencyjny wskazany w Zleceniu komplet oryginałów (wersja papierowa) wymaganych dokumentów przewozowych i dokumentów towarzyszących przesyłce wskazanych w pkt 15 Warunków Zlecenia (co najmniej w każdym przypadku dwa oryginały listu przewozowego podstemplowanego i podpisanego czytelnie przez odbiorcę, oraz jeśli jest to wymagane - dowód zamknięcia procedur celnych), nie później niż w terminie 14 dni od daty rozładunku. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że skany lub kopie dokumentów, w tym przesłane drogą elektroniczną, nie stanowią doręczenia oryginałów (wersji papierowej), jednak mogą być przekazywane pomocniczo w celu przyspieszenia weryfikacji. Zleceniobiorca zobowiązany jest do oznaczenia przekazywanych dokumentów przewozowych i dokumentów towarzyszących przesyłce numerem faktury lub numerem KSeF, umożliwiającym ich jednoznaczną identyfikację i powiązanie z daną usługą. Za doręczenie faktury Zleceniodawcy uznaje się doręczenie faktury papierowej na adres korespondencyjny Zleceniodawcy wskazany w Zleceniu lub udostępnienie jej Zleceniodawcy w KSeF. Brak doręczenia Zleceniodawcy któregośkolwiek z wymaganych oryginałów dokumentów w powyższym terminie skutkować będzie obciążeniem Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 25 EUR za każde naruszenie, w tym za każdy brakujący oryginał dokumentu. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub bez doręczenia kompletu wymaganych dokumentów przewozowych, termin płatności rozpoczyna bieg od dnia doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury lub od dnia doręczenia Zleceniodawcy oryginału ostatniego z wymaganych dokumentów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później. List przewozowy powinien każdorazowo zawierać wszystkie wymagane dane i wpisy (w tym czytelne podpisy nadawcy i odbiorcy wraz z datą i godziną odpowiednio załadunku i rozładunku towarów oraz stosowną pieczęcią). Strony ustalają 30-dniowy termin na weryfikację usługi, liczony od daty rozładunku towaru, celem potwierdzenia zgodności usługi ze Zleceniem, w szczególności że towar został odebrany przez uprawniony podmiot bez uwag. Jeśli Zleceniodawca otrzymał fakturę, potwierdzającą wykonanie usługi, przed dniem rozpoczęcia weryfikacji usługi lub w trakcie tego badania, termin zapłaty jest liczony od dnia zakończenia weryfikacji usługi.

23. Jeśli do zlecenia został dołączony certyfikat "Attestation de paiement", stanowi on nieodłączną część dokumentacji transportowej. Brak poprawnie wystawionego i doręczonego podpisanego certyfikatu "Attestation de paiement" skutkował będzie przesunięciem daty rozpoczęcia biegu terminu płatności do czasu doręczenia certyfikatu.

WYMAGANIA DOT. PROCESU ZAŁADUNKU / ROZŁADUNKU

24. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad i regulaminów obowiązujących na terenie zakładu (w tym regulaminów porządkowych), gdzie odbywać się będzie załadunek oraz rozładunek towaru, w tym w zakresie BHP i ruchu pojazdów. Ma obowiązek stosowania się do poleceń pracowników z miejsca załadunku i rozładunku. W przypadku naruszenia ww. obowiązków Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy wszelkie kary i opłaty nałożone z tego tytułu przez Klientów Zleceniodawcy. Ponadto, niezastosowanie się do obowiązujących w/w zasad skutkować będzie nałożeniem kary w wysokości frachtu.

25. Kierowca realizujący przewóz z ramienia Zleceniobiorcy jest zobowiązany w szczególności uczestniczyć zarówno przy procesie załadunku, jak i rozładunku (a jeśli to niemożliwe, niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę w formie dokumentowej /sms, email/), zweryfikować, czy posiada wszystkie dokumenty niezbędne do przewozu towaru np. list przewozowy, dokument załadunku, wz i dokumenty wskazane w zleceniu, sprawdzić zgodność i stan towaru oraz jego opakowania z dokumentami przewozowymi i dokumentami celnymi (o ile ma zastosowanie). W przypadku nieinformowania Zleceniodawcy w formie dokumentowej o braku możliwości uczestnictwa kierowcy przy procesie załadunku lub rozładunku przed rozpoczęciem takiego procesu załadunku/rozładunku (w zależności od przypadku), Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 500 EUR za każde takie zdarzenie.

26. Zleceniobiorca ma obowiązek niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 godziny od zaistnienia zdarzenia, poinformowania Zleceniodawcy o zakończeniu załadunku i zakończeniu rozładunku. Informacja powinna zostać przekazana w formie dokumentowej: emailiem, sms, za pośrednictwem komunikatora lub faksem. Brak przekazania informacji skutkował będzie nałożeniem kary w wysokości 50 EUR.

27. Bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy w formie dokumentowej (e-mail, sms) pod rygorem nieważności, Zleceniobiorca nie może opuścić miejsca załadunku przed całkowitym załadowaniem towaru lub miejsca rozładunku przed całkowitym rozładunkiem towaru. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości frachtu za każdy przypadek naruszenia.

28. Zleceniobiorca ma obowiązek zarezerwować czas na załadunek, czas na rozładunek i czas na odprawę celną wynoszący co najmniej 24 godziny, licząc od godziny planowanego załadunku lub odpowiednio rozładunku i mieć to na uwadze przy planowaniu kolejnych przewozów. Zwrot kosztów postoju przysługuje jedynie po udokumentowaniu ich poniesienia przez Zleceniobiorcę, przy czym nie przysługuje ten zwrot za pierwszą dobę postoju oraz za postój w święta i dni wolne od pracy obowiązujące w państwie, w którym ma miejsce postój, jak również gdy Zleceniodawca nie został zawiadomiony w formie dokumentowej o fakcie postoju w ciągu pierwszej godziny jego trwania, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Każdorazowo Zleceniobiorca jest zobligowany doręczyć Zleceniodawcy skan podstemplowanej i czytelnie podpisanej przez załadowcę, rozładowcę lub odpowiednio osobę dokonującą odprawy celnej karty postoju ze wskazaniem daty i godziny rozpoczęcia postoju tj. oczekiwania pojazdu na dokonanie załadunku lub rozładunku i jest to warunkiem zwrotu kosztów postoju. Maksymalna wysokość zwrotu kosztów postoju za każdą rozpoczętą dobę postoju (z wyłączeniami, o których mowa wyżej m.in. z wyłączeniem pierwszej doby postoju) nie może przekroczyć kwoty 100 EUR netto. Do czasu postoju nie wlicza się czasu wskazanego w Zleceniu jako „okienko” przeznaczone na załadunek/rozładunek towaru. Zwrot kosztów postoju nie przysługuje również, gdy Zleceniobiorca przyjechał na miejsce załadunku lub rozładunku z opóźnieniem lub postój nastąpił z jego winy. W przypadku wskazania przedziału czasowego („okienka”) załadunku lub rozładunku, za moment podstawienia pojazdu uznaje się godzinę mieszczącą się w tym przedziale, jednak nie wcześniej niż jego początek. Czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek liczony jest od momentu podstawienia pojazdu w miejscu operacji, pod warunkiem: i) stawienia się pojazdu w uzgodnionym terminie oraz godzinie, ii) dokonania prawidłowej awiacji, jeżeli była wymagana oraz iii) gotowości pojazdu do wykonania operacji. Warunkiem powstania roszczenia o zwrot opłat za postój jest: i) niezwłoczne poinformowanie Zleceniodawcy o przybyciu na miejsce operacji, ii) uzyskanie potwierdzenia czasu oczekiwania od załadowcy lub odbiorcy (np. na dokumencie transportowym, liście CMR, systemie awiacyjnym), iii) niezwłoczne poinformowanie Zleceniodawcy o przekroczeniu czasu wolnego od opłat za postój, nie później niż w chwili jego upływu, iv) przedstawienie dokumentów potwierdzających czas oczekiwania. Zleceniobiorca jest każdorazowo zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy o przekroczeniu czasu wolnego od opłat za postój wynikających z przepisów, nie później niż w chwili upływu tego czasu wolnego, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 100 EUR za każdą godzinę opóźnienia w przekazaniu Zleceniodawcy takiej informacji.

29. Zleceniobiorca gwarantuje wykonanie zleconego przewozu, który został przez niego przyjęty do realizacji. Odstąpienie od umowy przewozu towarów przez Zleceniobiorcę (tzn. anulacja zlecenia) lub brak podstawienia środka transportu na załadunek uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy z tego tytułu karą umowną w wysokości 300 EUR. Postanowienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia od zlecenia przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, w szczególności z powodu braku ważnej polisy lub wymaganej licencji lub opóźnienia w podstawieniu środka transportu na załadunek. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od umowy przewozu towarów lub braku podstawienia środka transportu na załadunek, Zleceniobiorca zobowiązuje się również pokryć szkodę poniesioną z tego tytułu przez Zleceniodawcę, w szczególności w wysokości różnicy frachtów, jeśli zaistniała potrzeba zorganizowania przewozu zastępczego.

30. Opóźnienie w podstawieniu środka transportu na załadunek przez Zleceniobiorcę uprawnia Zleceniodawcę do obciążenia Zleceniobiorcy z tego tytułu karą umowną w wysokości 100 EUR za każdą godzinę opóźnienia, jak również do odstąpienia od zlecenia przewozowego z winy Zleceniobiorcy z możliwością żądania od Zleceniobiorcy zapłaty kary umownej, o której mowa w poprzednim punkcie warunków zlecenia. Zleceniobiorca zobowiązuje się również pokryć szkodę poniesioną z tego tytułu przez Zleceniodawcę, w szczególności w wysokości różnicy frachtów, jeśli zaistniała potrzeba zorganizowania przewozu zastępczego.

31. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zlecenia nie później niż do chwili podstawienia środka transportu na załadunek bez żadnych kar umownych należnych Zleceniobiorcy. Odwołanie zlecenia przez Zleceniodawcę po tym jak został już podstawiony na załadunek uzgodniony środek transportu, co zostanie potwierdzone przez załadowcę, uprawnia Zleceniobiorcę do odszkodowania w maksymalnej wysokości 50 EUR z tytułu gotowości do realizacji zlecenia. Zleceniobiorca jest uprawniony do wystawienia noty z tego tytułu. Podstawą do wystawienia noty jest jednoznaczny dowód świadczący o podstawieniu uzgodnionego środka transportu na załadunek, tj. potwierdzony (podpis i pieczęć) przez załadowcę dokument stwierdzający brak towaru objętego niniejszym zleceniem i podstawienie uzgodnionego środka transportu na załadunek o określonej godzinie.

WYMOGI DOT. PŁATNOŚCI

32. W przypadku skrócenia trasy lub zmniejszenia ilości towaru ustalona w zleceniu stawka frachtu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

33. Faktura powinna zawierać kwoty wyrażone w EUR i PLN. Do przeliczenia kwoty frachtu na PLN należy stosować średni kurs EUR ogłoszony przez NBP w dniu poprzedzającym rozładunek towaru, stanowiący moment wykonania usługi. Na fakturze należy również wykazać kwotę podatku VAT przeliczoną na PLN po ww. kursie z dnia poprzedzającego rozładunek. Na fakturze każdorazowo należy wskazać numery rachunków bankowych przeznaczonych do rozliczeń w walucie EUR oraz PLN.

Zleceniodawca ma prawo dokonania płatności za fakturę w walucie EUR lub PLN, według własnego wyboru.

34. Zleceniobiorca ma obowiązek wskazać na wystawionej fakturze numer rachunku bankowego do realizacji płatności na rzecz Zleceniobiorcy, który znajduje się na Białej Liście Podatników VAT dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i który będzie znajdował się na tej liście w dniu dokonywania płatności. W razie naruszenia tego obowiązku przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca będzie uprawniony do wstrzymania płatności danej faktury do czasu wskazania rachunku spełniającego powyższe wymogi.

35. Za termin zapłaty uznaje się moment obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

36. Zleceniodawca oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do ich wystawienia bez podpisu odbiorcy.

37. W przypadku zastrzeżeń wpisanych do listu przewozowego lub zgłoszenia przez podmiot uprawniony (w tym odbiorcę towaru) reklamacji dotyczącej stanu towaru lub opóźnienia w dostawie, Zleceniodawca może wstrzymać płatność frachtu do czasu wyjaśnienia tych zastrzeżeń lub odpowiednio do czasu rozpoznania reklamacji. Zleceniobiorca zobowiązuje się ściśle współpracować ze Zleceniodawcą celem sprawnego wyjaśnienia sprawy, jak również na żądanie Zleceniodawcy przedstawiać niezwłocznie (nie później niż w terminie 2 dni) wszelkie dowody i informacje związane z zastrzeżeniami lub reklamacją, pod rygorem kary umownej w wysokości 100 EUR za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu dowodów lub informacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

38. Auta Zleceniobiorcy mają obowiązek parkowania na parkingach strzeżonych spełniających łącznie wszystkie wymienione warunki: teren wydzielony, ogrodzony, całonocowo dozorowany, oświetlony w porze nocnej, wyposażony w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej parking. Zleceniobiorca ponosi konsekwencje naruszenia powyższego obowiązku, w tym jeśli Zleceniodawca nie będzie w stanie skutecznie bronić się przed zapłatą odszkodowania z powodu naruszenia powyższego obowiązku przez Zleceniobiorcę. Naruszenie powyższego obowiązku przez Zleceniobiorcę uprawnia Zleceniodawcę do nałożenia kary umownej z tego tytułu w wysokości 1000 EUR za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku.

39. Obowiązuje całkowity zakaz dokonywania przez Zleceniobiorcę cesji wierzytelności, które będą mu przysługiwać wobec Zleceniodawcy z jakiegokolwiek tytułu związanego z zawarciem niniejszego zlecenia, w tym w szczególności z tytułu wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcę. Możliwe jest sfinansowanie faktur przed ustalonym terminem płatności za pomocą skonta w przypadku takiego uzgodnienia ze Zleceniodawcą w formie dokumentowej (e-mail). Warunki skonta: płatność w terminie 1 dnia od dnia doręczenia kompletu wymaganych dokumentów - 7 % lub płatność w terminie 14 dni od dnia doręczenia kompletu wymaganych dokumentów - 3 %.

40. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień z pkt 37 tj. poprzez podjęcie próby dokonania cesji bez zgody Zleceniodawcy poprzez zgłoszenie wierzytelności do sprzedaży na giełdę wierzytelności, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości kwoty frachtu brutto wynikającego ze zlecenia, z którego powstała wierzytelność będąca przedmiotem cesji. W przypadku próby dokonania cesji wierzytelności wynikających z kilku zleceń przewozowych bez zgody Zleceniodawcy, kary umowne podlegają kumulacji.

41. Obowiązuje zakaz bezpośredniego kontaktu oraz wykonywania czynności spedycyjnych czy transportowych na rzecz Klienta Zleceniodawcy, dla którego następuje realizacja przewozu towaru objętego niniejszym zleceniem przez okres 6 miesięcy od daty zlecenia (wskazanej na zleceniu) pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 50 000 EUR za każdy przypadek naruszenia tego zakazu. Pod pojęciem „Klienta Zleceniodawcy” w niniejszych warunkach Strony rozumieją podmiot, z którym Zleceniodawca pozostaje w stosunkach gospodarczych, w szczególności zawarł z nim umowę o współpracy lub zlecenie przewozowe/spedycyjne, których dotyczy przewóz realizowany na podstawie niniejszych warunków, jak również podmiot współpracujący z ww. podmiotem, który uczestniczy w danym procesie przewozowym (w szczególności nadawca, odbiorca, załadowca, rozładowca lub klient podmiotu, który zlecił przewóz Zleceniodawcy). Kara ta ma zastosowanie w szczególności w sytuacji dokonania przez Zleceniobiorcę czynu nieuczciwej konkurencji ze szkoda dla Zleceniodawcy, ale kara jest naliczana także w przypadku, gdy szkoda nie wystąpi lub nie zostanie udowodniona. Kara umowna nie przysługuje Zleceniodawcy, gdy Zleceniobiorca odpowiednio udokumentuje, że w okresie 1 miesiąca przed rozpoczęciem realizacji zlecenia wykonywał bezpośrednio czynności spedycyjne lub transportowe na rzecz Klienta Zleceniodawcy.

42. Zleceniobiorca ma obowiązek zachować w ścisłej tajemnicy informacje uzyskane w związku z realizacją przewozu objętego niniejszymi warunkami zlecenia, w szczególności treść dokumentów przewozowych, w tym wykorzystywać te informacje wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu realizacji przedmiotowego przewozu. W przypadku naruszenia któregośkolwiek z powyższych obowiązków, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10.000 EUR za każdy przypadek naruszenia.

43. Zleceniobiorca potwierdza, przyjmując zlecenie transportowe, że wszyscy jego pracownicy (w tym kierowcy realizujący przewozy) otrzymują wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zlecenie transportowe jest wykonywane, w szczególności wynikające z właściwych przepisów prawa francuskiego czy prawa niemieckiego. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności przedstawić wszelkie niezbędne dokumenty celem potwierdzenia powyższych zobowiązań na każde wezwanie Zleceniodawcy czy też stosownych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zlecenie transportowe jest wykonywane. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie krajowych przepisów państwa, w którym jest wykonywane zlecenie transportowe, w tym za pokrycie wszelkich kar, roszczeń oraz kosztów sądowych i obsługi prawnej związanych z nieprzestrzeganiem przez Zleceniobiorcę lub jego podwykonawców tych przepisów.

44. Zleceniobiorca zobligowany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i wykonywać przewóz towarów zgodnie z tymi przepisami, w szczególności z przepisami ustawy Prawo przewozowe, postanowieniami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz z wszelkimi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej obowiązującymi w Polsce i w państwach, w których jest realizowany przewóz towarów (np. z niemiecką ustawą o płacy minimalnej MiLog). Zleceniobiorca na każde żądanie Zleceniodawcy zobowiązuje się przedstawić wszelkie dokumenty i dowody potwierdzające realizację tych obowiązków (m.in. wynikających z przepisów o płacy minimalnej) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty żądania, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 100 EUR za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w doręczeniu żądanych dokumentów lub dowodów, a w przypadku zgłoszenia Zleceniodawcy roszczeń z tego tytułu niezwłocznie zwolnić go z tych roszczeń (lub Klientów Zleceniodawcy) i pokryć wszelkie koszty i odszkodowania związane z tymi roszczeniami, jeśli Zleceniodawca zostanie nimi obciążony (w tym przez swoich Klientów). Zleceniobiorca przyjmując zlecenie do realizacji oświadcza, że jest świadomy treści przepisów i obowiązków wynikających z niemieckiej ustawy o Placy Minimalnej (Mindestlohnsgesetz - zwany MiLoG). Zleceniobiorca oświadcza, iż przedsięwziął wszelkie kroki, aby zagwarantować zgodność z przepisami ustawy MiLoG i w pełni ich przestrzega.

45. Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia w szczególności, że wszystkie osoby przez niego zatrudnione (jako pracownicy) i/lub podwykonawcy przez cały czas otrzymują wynagrodzenie minimalne zgodne z ustawą MiLoG, za wszystkie usługi wykonywane na terenie Niemiec, jak i za usługi wykonywane do, z lub podczas przejazdu przez terytorium Niemiec, włączając czas oczekiwania, w terminie wynikającym z MiLog. Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcę od wszelkich roszczeń (w tym roszczeń cywilnoprawnych i administracyjnych) jakichkolwiek podmiotów związanych z naruszeniem przez Zleceniobiorcę i/lub jego podwykonawców obowiązków wynikających z ustawy MiLoG i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez Zleceniodawcę. Kary te lub obciążenia mogą zostać potrącone przez Zleceniodawcę z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

46. Zleceniobiorca oświadcza również, iż spełnia wszelkie wymogi wynikające ze stosownych przepisów prawa francuskiego (w tym francuskiego Kodeksu Pracy) mających zastosowanie do przedsiębiorstw transportowych oddelegowujących pracowników w transporcie drogowym i wodnym na terytorium Francji oraz przepisów dotyczących czasu pracy i obowiązku odpoczynku. Zleceniobiorca ponadto oświadcza, iż powołał przedstawiciela na terenie Francji, a każdy z kierowców posiada odpowiednie dokumenty o delegowaniu.

47. Przy wykonywaniu zlecenia, bez uprzedniej e-mailowej zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca nie jest uprawniony do wykorzystywania udostępnionego środka transportu do jakichkolwiek innych celów niż wykonanie zlecenia, w szczególności do przewożenia osób czy też rzeczy, których przewóz wiąże się z obowiązkiem dokonania określonych czynności prawno-administracyjnych, w tym w szczególności z obowiązkiem uzyskania wisy, zapłaty cła lub podatków. W przypadku stwierdzenia, iż podczas wykonywania zlecenia przez Zleceniobiorcę doszło do jakiegokolwiek formy przemytu lub jego uśiłowania, Zleceniodawca jest uprawniony do obciążenia Zleceniobiorcy karą umowną w wysokości 15 000 EUR za każdy taki przypadek.

48. Zleceniobiorca odpowiada za to, iż kierowca, którym się posługuje przy wykonywaniu zlecenia nie może być w stanie po użyciu alkoholu ani w stanie nietrzeźwości według przepisów prawa właściwego lub środka odurzającego albo środka działającego podobnie do alkoholu i zobowiązany jest przestrzegać przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie na terytorium kraju, gdzie wykonywane jest zlecenie. W przypadku naruszenia któregośkolwiek z powyższych zobowiązań, w tym w razie odmowy kierowcy poddania się testowi na obecność alkoholu lub środka odurzającego czy też środka działającego podobnie do alkoholu, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 3000 EUR za każdy taki przypadek oraz pokryć w pełni Zleceniodawcy poniesioną szkodę, w tym w wysokości równej wszelkim grzywnom, opłatom i karom nałożonym z tego tytułu przez organy państwowe lub Klientów Zleceniodawcy. Naruszenie któregośkolwiek z powyższych zobowiązań będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków umowy przewozu towarów.

49. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do korzystania z podwykonawców celem wykonania zlecenia, jak również nie jest on uprawniony do jakiegokolwiek przeniesienia praw i obowiązków z umów, do których stosuje się niniejsze warunki zlecenia, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości frachtu netto.

50. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z poniższych zdarzeń Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 30 EUR za każdy przypadek: (i) nieuwzględnienia przez Zleceniobiorcę numeru zlecenia Zleceniodawcy na fakturze wystawionej przez Zleceniobiorcę, (ii) braku oznaczenia przekazywanych dokumentów przewozowych lub dokumentów towarzyszących przesyłce numerem faktury lub numerem KSeF, umożliwiających ich jednoznaczny identyfikację i powiązanie z daną usługą, (iii) przesłania przez Zleceniobiorcę faktury wraz z dokumentami na inny adres niż wskazany jako adres korespondencyjny Zleceniodawcy, (iv) błędnego wskazania przez Zleceniobiorcę daty sprzedaży (daty wykonania usługi) na fakturze, (v) wystąpienia niezgodności w dokumentach transportowych dotyczących liczby pobranych lub wymienionych palet. Strony zgodnie potwierdzają, że wysokość kary umownej określona powyżej została ustalona z uwzględnieniem charakteru naruszeń oraz przewidywanych kosztów organizacyjnych i administracyjnych związanych z obsługą nieprawidłowości (w szczególności czynności weryfikacyjnych, wyjaśniających oraz związanych z uzupełnianiem lub korygowaniem dokumentów).

51. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia wszelkich wierzytelności Zleceniodawcy (także niewymagalnych) z wierzytelnościami Zleceniobiorcy, w tym do dokonywania potrąceń wierzytelności wynikających zarówno ze zlecenia objętego niniejszymi warunkami, jak i z innych zleceń czy stosunków prawnych, których stroną jest Zleceniodawca i Zleceniobiorca, na co Zleceniobiorca niniejszym wyraża zgodę przyjmując zlecenie przewozu objęte niniejszymi warunkami.

52. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przejęcie przez spółkę należącą do tej samej grupy kapitałowej co Zleceniodawca całości lub części zobowiązań Zleceniodawcy wynikających z niniejszego zlecenia, w trybie przewidzianym w art. 519 i nast. Kodeksu cywilnego. W przypadku dokonania przejęcia długu, o którym mowa powyżej, spółka przejmująca dług wstępuje w miejsce Zleceniodawcy jako dłużnik względem Zleceniobiorcy w zakresie przejętego zobowiązania. Zleceniobiorca wyraża również

57. Właściwym prawem dla umów, do których stosuje się niniejsze warunki zlecenia jest prawo polskie (w tym w szczególności mają zastosowanie przepisy Konwencji CMR /o ile dotyczy/, prawa przewozowego i Kodeksu cywilnego), a sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych z tych umów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy lub inny sąd wynikający z przepisów bezwzględnie obowiązujących.

W ramach współpracy między Stronami, na podstawie niniejszego zlecenia przewozowego, dochodzi do udostępnienia danych osobowych osób zaangażowanych w realizację zlecenia (w szczególności danych osobowych kierowcy realizującego przewóz, reprezentantów Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy, reprezentantów załadowcy i rozładowcy). W zakresie przetwarzania danych osobowych osób wskazanych powyżej, w ramach współpracy nawiązanej na podstawie niniejszego zlecenia przewozowego i w celu jego realizacji, Strony zlecenia występują jako odrębni administratorzy danych, samodzielnie ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

<https://www.uniweg.com/klausura-rodo>

Data

Jan Kozłowski

Imię, nazwisko i podpis osoby zlecającej